ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އަބްދުއްރަހީމް ހުސައިން

ހައިކޯޓު

މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-B12/21 ކޯޓު އަމުރު (ޝަރުޠުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކުރުން) 18 އޮކްޓޫބަރު 2026

Prosecutor General v. Abdurraheem Hussain

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކުގެ ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ބަންދުކުރި ހާލަތަން ބަދަލު އައިސްފައިވާގޮތް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭކަމާއި، ހިރާސް ނުގެނައުމަކީ ކުރީގެ ނިންމުމެއް ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބަކަށް ނުވާކަމާއި، ދުވަސްވަމުން ހިނގާ ކުޑަކުދިން ދަރުމަވަންތަކަމާއި ސަލާމަތުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ހިސާބުކުރަން ޖެހޭކަމާއި، ޝަރީޢަތުގެ ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރު ހައިކޯޓުން އިސްތިއުނާފުގައި ބާތިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހެއްގެ ކޯޓު އަމުރެއްގެ އިސްތިއުނާފު ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ދަށު ކޯޓުގެ ނިންމުމާ ނަންބަރުތަކާއި އެ ބަސް ސިޔާސަތުކޮށްފައެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި އަބްދުއްރަހީމް ހުސައިން 14 ފެބްރުއަރީ 2024 ދުވަހު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު އެކި ފަހަރު މަތިން ބަދަލުގެ މުއްދަތުގައި އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައިވެއެވެ. މައްސަލައިގައި ތަހުގީގުކޮށްފައިވާ އަސާސީގޮތުން ކުއްލި ސައިންޓިފިކު އެވިޑެންސް ރިޕޯޓުން އަސާސް ވެސް ކުއްލި ނަންބަރު ކޯ 13 އަހަރު ކަމަށް ދައްކާތީ، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކޮށް 14 އޭޕްރީލް 2024 ގައި އެދިފައިވެއެވެ.

ދަށު ކޯޓު (ކޯޓުގެ ނަމާއި ނަންބަރު ސިއްރުކޮށްފައި)

ޢާންމުއަޚްލާޤީ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ އެހެނިހެން ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 31 ވަނަ މާއްދާ އާއި 32 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަބްދުއްރަހީމް ހުސައިން ބަންދުގައި ނުބަހައްޓައިފިނަމަ މިފަދަ ކުށެއް ތަކުރާރުކޮށްފާނެ ކަމަށާއި ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާނެ މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށްޓަކައި، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް 14 އޭޕްރީލް 2024 ގައި ދަށު ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ. 18 އޭޕްރީލް 2024 ދުވަހު ދައުލަތުން، އެ ޤާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖާއެއްގެ ހަނދާނުގައި ޖިންސީ ނިޔަތުގައި އޮތުގެން ފޮނުވުމުގައި އަމުރުގެ ދައުވާ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެއަށްފަހު، 03 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި އަބްދުއްރަޙީމް ޙުސައިންގެ ފަރާތުން، އޭނާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތުމުންނާއި، ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިޙްތިމާލު ކުޑަ ކަމަށްވާތީއާއި، އޭނާއަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކަށްވާތީ އަދި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވާ ދިގު ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާތީ ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެންބަރު 2026 ގައި ދަށު ކޯޓުން، ދައުލަތުގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިވާ ހެކިން ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިޙްތިމާލު ނުވާކަން އަސާސަކަށްހަދައި، ކުށުގެ ތަޙުޤީޤު ނިމިފައިވުމުން ޝަރުޠުތަކާއެކު ދޫކުރެވިދާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ، އަބްދުއްރަޙީމް ޙުސައިން ޝަރުޠުތަކަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް "ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ނިންމުމެއް" އެން ނިންމައި، ހަމަ އެދުވަހު ކޯޓު އަމުރު ނެރުއްވާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/21 ޤަޟިއްޔާ

ދަށު ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 05 ފެބްރުއަރީ 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ޖަސްޓިސް ޙުސައިން މަޖީދު، ޖަސްޓިސް ޝުޖާޢު މުޙައްމަދު އަދި ޖަސްޓިސް އަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފީ 1 (އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ އަމުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2009 (ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާމީހުންނާމެދު ހިންގާ ހާއްސަ އުޞޫލުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާއާއި، 28 ވަނަ މާއްދާއާއި، 30 ވަނަ މާއްދާއާއި، 36 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު އަމުރެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ހުކުމުގެ ހެކިބަސް ނަގާ ނިމިފައިވިޔަސް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ނުރައްކާތެރި ކުށެއް ކަމުގައިވާތީ، ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިޙްތިމާލު ހުރިކަމާއި، މުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކާވާނެކަމާއި، އަބްދުއްރަޙީމް ޙުސައިން އޭނާއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ނަތީޖާއިން ސަލާމަތްވުމަށް ފިލައިގެން ދިއުމުގެ އިޙްތިމާލު ހުރިކަމެވެ. އިސްތިއުނާފުގައި ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދު މުއްދަތުގައި ދަށު ކޯޓުން ޝަރުޠުތަކާއެކު ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް ކޯޓަށް ލިބިގެން ނުވާކަމާއި، ދަށު ކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަމުގައި ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ޤާނޫނީ ސުވާލަކީ، އަބްދުއްރަޙީމް ޙުސައިންގެ ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ޝަރުޢީ ކޯޓުން ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ އޭނާ ބަންދުކުރުމުން އަދި ހާލަތު ބަލައިގެންކަމެއް އަދި ބަންދުން ދޫކުރި ސަބަބު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމެވެ. ފެނިގެންދާ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު (ޖަސްޓިސް ޙުސައިން މަޖީދު އަދި ޖަސްޓިސް އަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމް ބައިވެރިވެ ކުރެއްވި) ކަނޑައަޅުއްވީ، ހުކުމް ނިމިގެންދާންދެން ހާލަތު ބަލައިގެން ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުތައް އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ، ދަށު ކޯޓުގެ އަމުރަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު، ޝަރުޢީ މަބްދައުތަކާ ނުބައްދަލުވާ އަމުރެއްކަމަށެވެ. ޝަރުޢީ ކޯޓުން ދޫކުރެވިފައިވާ އަމުރު ބާތިލުކޮށް މައްސަލަ ބަލަމުން ގެންދިޔަ ކޯޓަށް ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 18 ފެބްރުއަރީ 2026 (07 ޖުމާދަލްއޫލާ 1448) ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު އަމުރަކީ ބާތިލު ނިންމުމެއްކަމަށް، އަބްދުއްރަޙީމް ޙުސައިން ބަންދުކުރުމަށް އެދި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ބަލާ ދަށު ކޯޓަށް 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅައިދީފިނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމާގުޅޭ މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން، އެކަށީގެންވާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ދަށު ކޯޓަށް އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތޯ ބެލުމުގައި، ފުރަތަމަ ބަންދުކުރިއިރު ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަށް ހަވާލާދިން ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ)).

2. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އުފެދިފައިވާ ހިނދު، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލަކަށް ދޫކޮށްލެވޭނީ ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަން ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ހާލަތުތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާގޮތް ފަނޑިޔާރުގެ ނިންމުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

3. ޝަރީޢަތުން ހުކުމުގެ [illegible] ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަންދުކުރި ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

4. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ދޫކޮށްލާނަމަވެސް، އެ ކުއްޖާ ސަލާމަތީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިފޭނެ ހުރިހާ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި، އަދި އެ ޝަކުވާގައިވާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާކަން ގޮތުން ބަލައި އެކަށީގެންވާ މަތީ މިންގަނޑަކުން ޒާމިނަކާ ކުރުވުމަކީ ޝަރުތުތަކާއިއެކު ދޫކޮށްލުމަށް ކަނޑައަޅާ ކުރަންވާނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އަބްދުﷲ ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ)).

5. ބަންދުކުރުމުގެ ނިންމުމުގައިވެސް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ކުރީގެ ރިކޯޑެއް ނެތްނަމަވެސް، ކުރީގެ ރިކޯޑު ނެތުމަކީ އެކަނި ހާލަތު ބަދަލުވާން ސަބަބަކަށް ނުވާނެއެވެ.

6. ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދަކީ، އެ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ގޮސްފައިވާ ހިސާބެއް ބަލައި އެ މީހުންގެ މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.

7. ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ބަންދުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްބޮޑު ދިގުމުއްދަތަށް ވަންދެން ނުބަހައްޓާ އުސޫލެއް ގާއިމުކުރުން ކަމަށްވާއިރު، ބަންދުގައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ބަހައްޓައިގެން މީހުންގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ބަލާނިމުން އަވަހަށް ހުކުމްކުރުމުގެ ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުރުމެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ނަޒީލް ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/09 ޤަޟިއްޔާ)).

8. ބަންދުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވިނަމަވެސް، މުޖުތަމަޢުއަށް މީހެއްގެ ޖުރުމް ނުރައްކަލެއް ކޮށްދާނެ މީހެއް ބަންދުން ދޫކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާ ދައްކާ މަގެއް ނޫނެވެ.

9. މީހަކު ޝަރީޢަތް ނުނިމި ތަހުގީގުގެ ސަބަބުން ދިގުދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބަންދުގައި ހުރުމަކީ، ޤާއިމު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެ މީހަކު (ޝަރީޢަތާއެކު ނަމަވެސް) ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަން އެކަށޭ ގާނޫނީ ސަބަބެއް ނުވަތަ ހުއްޖަތެއް ނޫނެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ޢަބްދުﷲ ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ)).

10. ހިބަސް ނަގައިނިމިފައިވާ އަދި ބަންދުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވެފައިވާ ބަންދުން ދޫކުރުމުން ނިންމުމަކަށްވެސް، މުޖުތަމަޢުގެ ހައްޤާއި މުއްދަޢީގެ ހައްޤު މީޒާނުކުރުން އޮންނަ ޤަރީނާދު އަދި އުސޫލު މުހިއްމު ކަމެވެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަޅަން ނިންމުމެވެ.

11. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ބަންދުން ދޫކޮށްލެވުނަމަވެސް، އެ ކުއްޖާ ޝަރީޢަތަށް މުޖުތަމަޢުގައި ހިފުން ހުރި ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތްތަކުން ވަންޏާއިރު، އެފަދަ ޝަރީޢަތެއް ހިމާޔަތުގައި ނުވާނަމަ، ޝަރީޢަތް ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުން ކުރި އަމުރު ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ކުރި އަމުރެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

12. އިސްތިއުނާފުގައި ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ އަމުރު ބާޠިލުކުރައްވައި، ބަންދުކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފަރާތުން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ބަންދުގައި ހުށަހަޅުއްވިނަމަ، ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުގެ ބުނާއިން އެކަށީގެންވާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ބަންދަށް ގެއްލި ކަނޑައެޅުމުން މައްސަލަ ބަލާ ދަނޑު ކޯޓަށް އަންގައި އަމުރުކުރައްވައެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދިފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތޯ ބެލުމުގައި ފުރަތަމަ ބަންދުކުރިއިރު ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަށް ހަވާލާދިން ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.
2. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މީހަކު، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލަކަށް ދޫކޮށްލަންވާނީ ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ބަދަލު ނިންމުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
3. ޝަރީޢަތުން ހުކުމްގެ ހުކުމްބަސް ނުދީފައިވުމަކީ ހުކުމްކުރުން ނުކުރެވޭ ޕްރޮސީޖަރުގެ އިލްތިޒާމު ނެތި ދިޔައީކަމުގައި ނުބެލޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އަބްދުﷲ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި އަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ބަންދުން ދޫކޮށްލާނަމަވެސް، އެ ކުއްޖާ ޝަކުވާކުރި މުޖުތަމަޢުގައި ހިފެން ހުރިހާ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް؛ އަދި އެކަށީގެންވާ ވަކި މިންގަނޑަކުން މޮނިޓަރ ކުރެވޭގޮތަށް ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެން ކަމަށް ކުރަންވާނެއެވެ.
2. މިހާރު ޝަރީޢަތް ނިމިފައި ޤަސްދުކުރާ ސަލާމަތް ދިނުމުގެ ކަމަށް ބަންދުން ބަންދުގައި ހުރުމަކީ، ޤާނޫނު 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބާރުމިނުގައި، އެ މިހާރު (ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން) ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އެދިގެން ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނުވަތަ ހުށަހެޅިއްޖެ ނުކުތާ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިމްރާން ރަޝީދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/09 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި އިމްރާން ރަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ބަންދުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ވަންދެން ނުހިބޭނެ އުސޫލެއް ގާއިމްކުރުމެވެ.
2. ބަންދުގައި ދިގުމުއްދަތަށް ތިބެފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ތަޙުޤީޤުކޮށް އަވަހަށް ހުކުމްކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ހައްޤެކެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޖުބައިރު އަލީ އަދި ނާޝިފް އަލީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/13,14 ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޖުބައިރު އަލީ އަދި ނާޝިފް އަލީ (މި ޤަޟިއްޔާއަކީ ހަވާލާދީފައިވާ ދައުލަތުގެ ވާހަކައިގައެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގާ ނިމިފައިވުމަކީ ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިހުތިމާލު ނެތިދާ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. ހެކިބަސް ނަގާ ނިމުނަސްވެސް ހެކިން ސިޓީ ފޮނުވައި ހެކިބަސް ބަދަލުކުރުމުގެ އުނދަގޫ ހާލަތު އަންނާނެއެވެ.